



P U T U S A N

Nomor 633/Pid.Sus/2017/PN Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **PURNOMO SIGIT Alias ANEL Bin DEDI SETIAWAN**
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 05 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Masjid Asalaifah Rt.03/04 No.13 Kel. Cipayung
Jaya Kec. Cipayung Kota Depok Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Juli 2017 dan kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama SYARIFUDDIN ABU BAKAR, S.,H. dari LBH "PELITA JUSTITIA" beralamat di POSBAKUM yang berada di kantor Pengadilan Negeri Depok Kota Depok, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 633/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Dpk tertanggal 15 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 633/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, tanggal 8 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 633/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, tanggal 17 Nopember 2017 tentang Penunjukan Perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 633/Pid.Sus/2017/PN.Dpk. tanggal 15 Nopember 2017 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PURNOMO SIGIT Alias ANEL Bin DEDI SETIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PURNOMO SIGIT Alias ANEL Bin DEDI SETIAWAN** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** penjara;-
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah handphone warna abu-abu merk Nokia dengan nomor Simcard 089604302500;-
 - 7 lembar slip transfer BCADirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Nomor : 408/Pledoi/LBKH-PJ/XIII/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 19 Desember 2017 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merupakan keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada intinya Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa menyatakan tetap padauntutannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-397/Depok/10/2017 tertanggal 31 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **PURNOMO SIGIT Alias ANEL Bin DEDI SETIAWAN** pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekitar jam 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2017 bertempat di Jalan Pemuda Kampung Pulo Rt. 03/08 No. 97 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2017 sekitar jam 13.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya, terdakwa dihubungi melalui handphone oleh saksi RONI Alias ONE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.450.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya, kemudian terdakwa menghubungi MAKMUR Alias JEBIU (DPO) untuk memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan MAKMUR Alias JEBIU menyanggupinya, lalu terdakwa dihubungi oleh private number untuk mengambil barang pesanan terdakwa di dekat jembatan daerah Pomad Bogor Jawa Barat, kemudian setelah terdakwa mendapatkan shabu yang berada didalam bungkus rokok Dunhill putih lalu terdakwa langsung menuju ke rumah saksi RONI Alias ONE, dan setibanya di rumah saksi RONI Alias ONE, kemudian 2 (dua) gram shabu tersebut terdakwa pisahkan 1 (satu) gram untuk terdakwa serahkan kepada ARUL (DPO) sedangkan yang 1 (satu) gram lagi terdakwa serahkan kepada saksi RONI Alias ONE, lalu terdakwa RONI alias ONE menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kesepatan sisanya dibayar apabila sudah ada uang.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) gram shabu dari MAKMUR Alias JEBIU tersebut, kemudian pada hari yang sama

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 18.30 wib terdakwa berangkat menuju rumah saksi RONI Alias ONE di Jalan Masjid Asalafiah Rt.03/04 No.13 Kel. Cipayung Jaya Kec. Cipayung Kota Depok untuk menyerahkan shabu pesanan saksi RONI Alias ONE tersebut, setibanya terdakwa di rumah saksi RONI alias ONE, kemudian 2 (dua) gram shabu tersebut terdakwa menjadi 2 (dua) bagian masing 1 (satu) gram dengan menggunakan timbangan elektrik milik saksi RONI alias ONE, setelah itu 1 (satu) gram shabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi RONI Alias ONE dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi RONI Alias ONE untuk pembayaran shabu tersebut dengan ketentuan sisa pembayaran akan dibayar saksi RONI Alias ONE apabila sudah ada uang, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi yang mengaku dari ditresnarkoba polda metro jaya (saksi M. THORIQ dan saksi GALUH WAHYU PAMBUDI) dengan membawa saksi RONI Alias ONE menangkap terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba, melainkan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna abu-abu merk Nokia dan 7 (tujuh) lembar slip transfer BCA, kemudian dilakukan interogasi oleh saksi M. THORIQ dan saksi GALUH WAHYU PAMBUDI apakah kenal dengan saksi RONI Alias ONE dan pernah menjual narkoba jenis shabu kepada saksi RONI Alias ONE, dan terdakwa mengakui kenal dengan saksi RONI Alias ONE dan pernah menjual narkoba jenis shabu kepada saksi RONI Alias ONE, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RONI Alias ONE beserta barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti kristal warna putih diduga shabu milik terdakwa dan saksi RONI Alias ONE Bin RAMDANI yang ditemukan pada terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3002/NNF/2017 tanggal 18 Agustus 2017, disimpulkan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4903 gram, diberi nomor barang bukti 2668/2017 NF s.d 2672/2017/NF.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2017/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **PURNOMO SIGIT Alias ANEL Bin DEDI SETIAWAN** pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar jam 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2017 bertempat di Jalan Pemuda Kampung Pulo Rt.03/08 No.97 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekitar jam 13.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya, terdakwa dihubungi melalui handphone oleh saksi RONI Alias ONE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.450.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya, kemudian terdakwa menghubungi MAKMUR Alias JEBIU (DPO) untuk memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan MAKMUR Alias JEBIU menyanggupinya, lalu terdakwa dihubungi oleh private number untuk mengambil barang pesanan terdakwa di dekat jembatan daerah Pomad Bogor Jawa Barat, kemudian setelah terdakwa mendapatkan shabu yang berada didalam bungkus rokok Dunhill putih lalu terdakwa langsung menuju ke rumah saksi RONI Alias ONE, dan setibanya di rumah saksi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2017/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RONI Alias ONE, kemudian 2 (dua) gram shabu tersebut terdakwa pisahkan 1 (satu) gram untuk terdakwa serahkan kepada ARUL (DPO) sedangkan yang 1 (satu) gram lagi terdakwa serahkan kepada saksi RONI Alias ONE, lalu terdakwa RONI alias ONE menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kesepatan sisanya dibayar apabila sudah ada uang.

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) gram shabu dari MAKMUR Alias JEBIU tersebut, kemudian pada hari yang sama sekitar jam 18.30 wib terdakwa berangkat menuju rumah saksi RONI Alias ONE di Jalan Masjid Asalfiah Rt.03/04 No.13 Kel. Cipayung Jaya Kec. Cipayung Kota Depok untuk menyerahkan shabu pesanan saksi RONI Alias ONE tersebut, setibanya terdakwa di rumah saksi RONI alias ONE, kemudian 2 (dua) gram shabu tersebut terdakwa menjadi 2 (dua) bagian masing 1 (satu) gram dengan menggunakan timbangan elektrik milik saksi RONI alias ONE, setelah itu 1 (satu) gram shabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi RONI Alias ONE dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi RONI Alias ONE untuk pembayaran shabu tersebut dengan ketentuan sisa pembayaran akan dibayar saksi RONI Alias ONE apabila sudah ada uang, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi yang mengaku dari ditresnarkoba polda metro jaya (saksi M. THORIQ dan saksi GALUH WAHYU PAMBUDI) dengan membawa saksi RONI Alias ONE menangkap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba, melainkan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna abu-abu merk Nokia dan 7 (tujuh) lembar slip transfer BCA, kemudian dilakukan interogasi oleh saksi M. THORIQ dan saksi GALUH WAHYU PAMBUDI apakah kenal dengan saksi RONI Alias ONE dan pernah menjual narkoba jenis shabu kepada saksi RONI Alias ONE, dan terdakwa mengakui kenal dengan saksi RONI Alias ONE dan pernah menjual narkoba jenis shabu kepada saksi RONI Alias ONE, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RONI Alias ONE beserta barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti kristal warna putih diduga shabu milik terdakwa dan saksi RONI Alias ONE Bin RAMDANI yang ditemukan pada terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3002/NNF/2017 tanggal 18 Agustus 2017, disimpulkan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4903 gram, diberi nomor barang bukti 2668/2017 NF s.d 2672/2017/NF

Adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan, bahkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya membenarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI GALUH WAHYU PAMBUDI, S.H

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap ketika memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah yang beralamat di Jl. Masjid Asalafiah Rt. 03/Rw. 04 No. 13, Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, saksi bersama dengan M. Thoriq Ibnu Suwito dan tim dari Ditresnarkoba Polda

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2017/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro Jaya dengan dipimpin oleh IPDA Tasyuri, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Purnomo Sigit Alias Anel Bin Dedi Setiawan karena telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi bersama dengan M. Thoriq Ibnu Suwito dan tim dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan dipimpin oleh IPDA Tasyuri, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa penghuni rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Pemuda Kampung Pulo Rt. 03/Rw. 08 No. 97, Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Kemudian sekitar pukul 21.30 Wib, saksi bersama dengan M. Thoriq Ibnu Suwito dan tim dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan dipimpin oleh IPDA Tasyuri, S.H. melakukan observasi dan mendatangi alamat rumah tersebut kemudian mendapati Roni Als One Bin Ramdani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang memegang alat hisap Narkotika jenis Shabu (Bong) selanjutnya melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis Shabu (Bong), 1 (satu) bekas bungkus rokok Class Mild yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto masing-masing plastik 0,2 (Nol koma dua) gram sehingga total berat keseluruhan 1 (satu) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah handphone merk Asus dengan nomor simcard 0895611768723. Selanjutnya mendapatkan informasi dari Roni Als One Bin Ramdani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa Purnomo Sigit Alias Anel Bin Dedi Setiawan;
- Bahwa setelah melakukan pengembangan kasus dari penangkapan terhadap Roni Als One Bin Ramdani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saksi bersama dengan M. Thoriq Ibnu Suwito dan tim dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan dipimpin oleh IPDA Tasyuri, S.H. dengan ditemani oleh Roni Als One Bin Ramdani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sekitar pukul 22.00 Wib mendatangi rumah Terdakwa Purnomo Sigit Alias Anel Bin Dedi Setiawan yang beralamat di Jl. Masjid Aslafiah Rt.03/Rw.04 No. 13, Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Makmur Alias

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2017/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jebiu dan menjualnya kepada Roni Als One Bin Ramdani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya dilakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan nomor simcard 089604302500 dan 7 (tujuh) lembar slip transfer BCA;-

- Bahwa kemudian saksi membawa Terdakwa Purnomo Sigit Alias Anel Bin Dedi Setiawan dan Roni Als One Bin Ramdani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti yang ditemukan ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan dari Makmur Als Jebiu kemudian Terdakwa menjualnya kepada Roni Als One Bin Ramdani sebanyak 4 (empat) kali dan kepada Arul sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu didapatkan dengan cara melakukan pemesanan kepada Makmur Als Jebiu kemudian pembayarannya menggunakan transfer BCA selanjutnya Terdakwa akan dihubungi oleh Makmur Als Jebiu untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan yang didapatkan dari menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram;-
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa hanya menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu;-
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu;-
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, dalam melakukan parantara jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut menggunakan handphone merk Nokia dengan nomor simcard 089604302500 untuk membeli Narkotika jenis Shabu dari Makmur Als Jebiu kemudian menjualnya kepada Roni Als One Bin Ramdani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Arul;-
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan kasus dan informasi dari Roni Als One Bin Ramdani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);-

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2017/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan dan bersifat kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan;-

Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI SAKSI M. TORIQ IBNU SUWITO

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap ketika memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah yang beralamat di Jl. Masjid Aslafiah Rt. 03/Rw. 04 No. 13, Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, saksi bersama dengan M. Thoriq Ibnu Suwito dan tim dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan dipimpin oleh IPDA Tasyuri, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Purnomo Sigit Alias Anel Bin Dedi Setiawan karena telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan dipimpin oleh IPDA Tasyuri, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa penghuni rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Pemuda Kampung Pulo Rt. 03/Rw. 08 No. 97, Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Kemudian sekitar pukul 21.30 Wib, saksi bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan dipimpin oleh IPDA Tasyuri, S.H. melakukan observasi dan mendatangi alamat rumah tersebut kemudian mendapati Roni Als One Bin Ramdani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang memegang alat hisap Narkotika jenis Shabu (Bong) selanjutnya melakukan pengegedahan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis Shabu (Bong), 1 (satu) bekas bungkus rokok Class Mild yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto masing-masing plastik 0,2 (Nol koma dua) gram sehingga total berat keseluruhan 1 (satu) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah handphone merk Asus dengan nomor simcard 0895611768723. Selanjutnya didapat informasi

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2017/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Roni Als One Bin Ramdani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa Purnomo Sigit Alias Anel Bin Dedi Setiawan;

- Bahwa setelah melakukan pengembangan kasus dari penangkapan terhadap Roni Als One Bin Ramdani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saksi bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan dipimpin oleh IPDA Tasyuri, S.H. dengan ditemani oleh Roni Als One Bin Ramdani, sekitar pukul 22.00 Wib mendatangi rumah Terdakwa Purnomo Sigit Alias Anel Bin Dedi Setiawan yang beralamat di Jl. Masjid Asalafiah Rt.03/Rw.04 No. 13, Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Makmur Als Jebiu dan menjualnya kepada Roni Als One Bin Ramdani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan nomor simcard 089604302500 dan 7 (tujuh) lembar slip transfer BCA;-
- Bahwa kemudian saksi membawa Terdakwa Purnomo Sigit Alias Anel Bin Dedi Setiawan dan Roni Als One Bin Ramdani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti yang ditemukan ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan dari Makmur Als Jebiu kemudian Terdakwa menjualnya kepada Roni Als One Bin Ramdani sebanyak 4 (empat) kali dan kepada Arul sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu didapatkan dengan cara melakukan pemesanan kepada Makmur Als Jebiu kemudian pembayarannya menggunakan transfer BCA selanjutnya Terdakwa akan dihubungi oleh Makmur Als Jebiu untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan yang didapatkan dari menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa hanya menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu;-
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu;-
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, dalam melakukan parantara jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut menggunakan handphone merk Nokia dengan nomor simcard 089604302500 untuk membeli Narkotika jenis Shabu dari Makmur Als Jebiu kemudian menjualnya kepada Roni Als One Bin Ramdani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Arul;-
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan kasus dan informasi dari Roni Als One Bin Ramdani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);-
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan dan bersifat kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan;-

Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI RONI Als ONE Bin RAMDANI

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap ketika memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah yang beralamat di Jl. Masjid Asalfiah Rt. 03/Rw. 04 No. 13, Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan dipimpin oleh IPDA Tasyuri, S.H. melakukan penangkapan terhadap Purnomo Sigit Alias Anel Bin Dedi Setiawan karena telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan tersebut karena pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 21.30 Wib saksi ditangkap oleh Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu. Kemudian saksi memberikan informasi kepada Tim Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya bahwa

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2017/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa Purnomo Sigit Alias Anel Bin Dedi Setiawan;-

- Bahwa kronologisnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekitar jam 14.00 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah, saksi menelpon Terdakwa Purnomo Sigit Alias Anel Bin Dedi Setiawan dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis Shabu. Kemudian di hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 15.00 Wib saksi kembali menghubungi Terdakwa Purnomo Sigit Alias Anel Bin Dedi Setiawan dan menanyakan perihal pesanan Narkotika jenis Shabu tersebut. Kemudian di hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 19.30 Wib, Terdakwa Purnomo Sigit Alias Anel Bin Dedi Setiawan datang ke rumah saksi dan mengeluarkan 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu dari bekas bungkus rokok Dunhil kemudian saksi memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut dipisahkan menjadi 2 (dua) plastik dengan berat masing-masing 1 (satu) gram dengan menggunakan timbangan elektrik milik saksi selanjutnya 2 (dua) plastik berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut saksi simpan masing-masing di bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan dibawah meja TV. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa Purnomo Sigit Alias Anel Bin Dedi Setiawan mendatangi rumah saksi dengan maksud untuk menagih kekurangan uang dari pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi saksi tidak memiliki uang untuk membayarnya. Kemudian di hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 18.30 Wib, Terdakwa Purnomo Sigit Alias Anel Bin Dedi Setiawan kembali datang ke rumah saksi dan menagih kekurangan uang tersebut dan saksi jawab besok akan dibayar. Setelah menutup telephone dari Terdakwa Purnomo Sigit Alias Anel Bin Dedi Setiawan, saksi mengambil Narkotika jenis Shabu yang disimpan di bawah meja TV dan menggunakannya, Selanjutnya sisa Narkotika jenis Shabu tersebut saksi pisahkan menjadi 5 (lima) paket masing-masing sebesar 0,2 (Nol koma dua) gram yang rencananya akan saksi jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya. Kemudian di hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.30 Wib pada saat saksi sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu tiba-tiba datang Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dan menangkap saksi beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis Shabu (Bong), 1 (satu) bekas bungkus rokok Class Mild



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto masing-masing plastik 0,2 (Nol koma dua) gram sehingga total berat keseluruhan 1 (satu) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah handphone merk Asus dengan nomor simcard 0895611768723. Selanjutnya saksi beserta Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya sekitar pukul 22.00 Wib mendatangi rumah Purnomo Sigit Alias Anel Bin Dedi Setiawan yang beralamat di Jl. Masjid Asalaiah Rt.03/Rw.04 No. 13, Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok dan menangkapnya;-

- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa Purnomo Sigit Alias Anel Bin Dedi Setiawan beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;-
- Bahwa saksi memesan Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa Purnomo Sigit Alias Anel Bin Dedi Setiawan dengan cara saksi terlebih dahulu menghubungi saksi Purnomo Sigit Alias Anel Bin Dedi Setiawan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian terjadi perbincangan :

RONI : NEL Lu Dimana

ANEL : Dirumah Bang, Kenapa?

RONI : Gue Pesen (Narkotika jenis Shabu) 1 gram dong

ANEL : Ok Bang Gue Telephone bocahnya ya (Makmur Als Jebiu) dulu, Gue Kondisiin

RONI : Jangan lama-lama buruan ya;-

Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib, saksi kembali menghubungi Terdakwa Purnomo Sigit Alias Anel Bin Dedi Setiawan, kemudian terjadi perbincangan :

SAKSI : Lama Banget

ANEL : Ya Sabar Bang

Kemudian sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa Purnomo Sigit Alias Anel Bin Dedi Setiawan datang ke rumah saksi dengan membawa Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan dari Makmur Als Jebiu yang sekarang menjalani hukuman di LP Pondok Rajeg, Cibinong-Kabupaten Bogor;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa Purnomo Sigit Alias Anel Bin Dedi Setiawan, Pertama Pada hari Minggu, tanggal 02 Juli 2017 sebanyak 1 (satu) gram, Kedua Pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2017 sebanyak 1 (satu) gram, Ketiga Pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2017 sebanyak 1 (satu) gram, dan Keempat Pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2017 sebanyak 1 (satu) gram;-
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa Purnomo Sigit Alias Anel Bin Dedi Setiawan seharga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram;-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini merupakan barang bukti yang didapatkan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan Terdakwa Purnomo Sigit Alias Anel Bin Dedi Setiawan;-
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, hanya memperjual belikan Narkotika jenis Shabu;-
- Bahwa saksi baru mengetahui ketika dilakukan pemeriksaan di Polisi bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Makmur Als Jebiu dengan menggunakan Handphone dan melakukan pembayaran dengan cara transfer sejumlah uang melalui Bank BCA;-
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu;-
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan;-

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa juga telah diperiksa di persidangan dan keterangannya pada intinya sebagai berikut :

TERDAKWA PURNOMO SIGIT Alias ANEL Bin DEDI SETIAWAN

- Bahwa benar Terdakwa pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 Wib. bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jalan Masjid Asalafiah Rt.03/Rw.04 No.13 Kelurahan Cipayung Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok oleh Tim dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan dipimpin oleh IPDA Tasyuri, S.H. setelah mendapatkan informasi dari saksi RONI Als ONE Bin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) Handphone merk Nokia berikut simcard 089604302500 dan 7 Lembar Slip transfer BCA;-
- Bahwa Handphone merk Nokia berikut simcard 089604302500 digunakan untuk melakukan pemesanan Narkotika jenis Shabu dari Makmur Als Jebiu kemudian pembayarannya menggunakan transfer BCA selanjutnya Terdakwa akan dihubungi oleh Makmur Als Jebiu untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dan 7 Lembar Slip transfer BCA sebagai bukti pembayaran kepada Makmur Als Jebiu;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu sejak bulan Juni 2017;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Makmur Als Jebiu seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya kemudian Terdakwa menjualnya seharga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya dan mendapatkan keuntungan berupa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram;-
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu kepada saksi Roni Als One Bin Ramdani (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Arul;
- Bahwa saksi Roni Als One Bin Ramdani (Terdakwa dalam berkas terpisah) terlebih dahulu menghubungi Terdakwa Purnomo Sigit Alias Anel Bin Dedi Setiawan, kemudian terjadi perbincangan :
 - RONI : NEL Lu Dimana
 - ANEL : Dirumah Bang, Kenapa?
 - RONI : Gue Pesen (Narkotika jenis Shabu) 1 gram dong
 - ANEL : Ok Bang Gue Telephone bocahnya ya (Makmur Als Jebiu) dulu, Gue Kondisiin
 - RONI : Jangan lama-lama buruan ya;-

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2017/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dari Terdakwa Purnomo Sigit Alias Anel Bin Dedi Setiawan menghubungi Makmur Alias Jebiu, kemudian terjadi perbincangan :

ANEL : Halo Bang

JEBIU : Ada Apa Nel

ANEL : Gua Pesen (Narkotika jenis Shabu) 2 (dua) gram Dong

JEBIU : Ntar Gue Kabarin

ANEL : Ok Bang

Kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa Purnomo Sigit Alias Anel Bin Dedi Setiawan kembali menghubungi Makmur Alias Jebiu dan terjadi perbincangan :

ANEL : Gimana Bang Bisa Ga

JEBIU : Bisa Nel Habis Manghrib Lu Jalan Ke POMAD

ANEL : Ok Bang

Kemudian sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa Purnomo Sigit Alias Anel Bin Dedi Setiawan datang ke rumah saksi Roni Als One Bin Ramdani (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan membawa Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual Narkotika jenis Shabu kepada Roni Als One Bin Ramdani (Terdakwa dalam berkas terpisah), Pertama Pada hari Minggu, tanggal 02 Juli 2017 sebanyak 1 (satu) gram, Kedua Pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2017 sebanyak 1 (satu) gram, Ketiga Pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2017 sebanyak 1 (satu) gram, dan Keempat Pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2017 sebanyak 1 (satu) gram;-
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang diperjual belikan tersebut merupakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi Narkotika jenis Shabu dan hanya menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa dibawa ke Direktorat Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan atas barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) Handphone merk Nokia berikut simcard 089604302500 dan 7 Lembar Slip transfer BCA, yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan telah disita secara sah menurut ketentuan undang-undang, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3002/NNF/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh EVA DEWI, S.Si, YUSWARDI, S.Si., Apt. dan DWI HERNANTO, S.T. selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Pusat Laporatorium Forensik, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti *kristal warna putih* tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar di dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 120/IX/2017/CYBER/PMJ tanggal 3 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh SAJI PURWANTO, S.H., ACE dan DIAN WIDY ASTUTI selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya;

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum di persidangan yang saling bersesuaian dan juga setelah didengar keterangan Terdakwa di persidangan dan setelah diperiksa barang bukti dalam perkara ini di persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan dipimpin oleh IPDA Tasyuri, S.H. pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 Wib. bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jalan Masjid Asalafiah Rt.03/Rw.04 No.13 Kelurahan Cipayung Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 16.00 Wib Tim dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan



dipimpin oleh IPDA Tasyuri, S.H.mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa penghuni rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Pemuda Kampung Pulo Rt. 03/Rw. 08 No. 97, Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok sering terjadi penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 21.30 Wib, Tim dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan dipimpin oleh IPDA Tasyuri, S.H. melakukan observasi dan mendatangi alamat rumah tersebut kemudian mendapati Roni Als One Bin Ramdani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang memegang alat hisap Narkotika jenis Shabu (Bong) selanjutnya melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis Shabu (Bong), 1 (satu) bekas bungkus rokok Class Mild yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto masing-masing plastik 0,2 (Nol koma dua) gram sehingga total berat keseluruhan 1 (satu) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah handphone merk Asus dengan nomor simcard 0895611768723. Selanjutnya mendapatkan informasi dari Roni Als One Bin Ramdani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa Purnomo Sigit Alias Anel Bin Dedi Setiawan;-
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 Wib Tim dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan dipimpin oleh IPDA Tasyuri, S.H. mendatangi rumah Terdakwa Purnomo Sigit Alias Anel Bin Dedi Setiawan yang beralamat di Jl. Masjid Asalaifah Rt.03/Rw.04 No. 13, Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Makmur Als Jebiu dan Terdakwa menjualnya kepada Roni Als One Bin Ramdani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya dilakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan nomor simcard 089604302500 dan 7 (tujuh) lembar slip transfer BCA;-
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Makmur Als Jebiu seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya kemudian Terdakwa menjualnya seharga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya dan mendapatkan keuntungan berupa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual Narkotika jenis Shabu kepada Purnomo Sigit Alias Anel Bin Dedi Setiawan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Pertama Pada hari Minggu, tanggal 02 Juli 2017 sebanyak 1 (satu) gram, Kedua Pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2017 sebanyak 1 (satu) gram, Ketiga Pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2017 sebanyak 1 (satu) gram, dan Keempat Pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2017 sebanyak 1 (satu) gram;-;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang diperjual belikan tersebut merupakan Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

- Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum dalam bentuk Dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang paling medekati dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut mendekati dengan dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;-

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang" adalah identik dengan "barang siapa" yang merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Depok, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Depok adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Purnomo Sigit Alias Anel Bin Dedi Setiawan yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian "setiap orang" yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa, yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Depok sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) nya ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) nya



diatur bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” yang di maksud dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Add. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim. Pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (formele wederrechtelijkeheid) dan dalam arti materiil (materieel wederechtelijkeheid), perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaran-pelanggarannya (in strijd met de wet), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (materieel wederechtelijkeheid) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (strijd met het recht), maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang bahwa pengaturan mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai Hukum Formil atau Hukum Positif yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam Daftar Narkotika Golongan I tersebut diantaranya dalam Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan nomor simcard 089604302500 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi sebagai perantara jual beli Narkotika jenis Shabu dan 7 (tujuh) lembar slip transfer BCA yang diakui oleh Terdakwa sebagai bukti pembayaran transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti *kristal warna putih* tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3002/NNF/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh EVA DEWI, S.Si, YUSWARDI, S.Si., Apt. dan DWI HERNANTO, S.T. selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Pusat Laporatorium Forensik, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar di dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Forensik bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan nomor simcard 089604302500 tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 120/IX/2017/CYBER/PMJ tanggal 3 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh SAJI PURWANTO, S.H., ACE dan DIAN WIDY ASTUTI selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya dipergunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari dari Makmur Als Jebiu seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya yang dibayarkan melalui transfer Bank BCA. Kemudian Terdakwa menjualnya kepada saksi RONI Alias ONE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Arul seharga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai jual beli Narkotika Golongan I;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2017/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa terhadap unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Add. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang bahwa yang dimaksud “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;-

Menimbang bahwa pengaturan mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai Hukum Formil atau Hukum Positif yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Makmur Als Jebiu seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya yang kemudian dijual kepada saksi Roni Alias One Bin Ramdani seharga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya. Kemudian Terdakwa berencana untuk menjual Narkotika jenis Shabu kepada Arul tetapi Terdakwa berhasil ditangkap sebelum Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis Shabu dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa terhadap unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harusnya dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”.

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 (1) KUHP, maka oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf f KUHP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- 0 Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak negatif pada masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya serta merusak jiwa, raga dan masa depan generasi muda pada khususnya ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang semua perbuatannya serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar saat kembali ke masyarakat dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap Terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, majelis mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2017/PN Dpk.



depan Terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang Terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang Terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini majelis secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 buah handphone warna abu-abu merk Nokia dengan nomor Simcard 089604302500 dirampas untuk negara dan 7 lembar slip transfer BCA terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa PURNOMO SIGIT Alias ANEL Bin DEDI SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual, Membeli Narkotika Golongan I bukan Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 buah handphone warna abu-abu merk Nokia dengan nomor Simcard 089604302500 dirampas untuk negara;
 - 7 lembar slip transfer BCA terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, oleh kami **Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.** sebagai Hakim Ketua, **Nanang Herjunanto, S.H., M.Hum.** dan **Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Arief Fardillah, S.T., S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh **Rizky Ika Pratiwi, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya..

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang Herjunanto, S.H., M.Hum.

Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arief Fardillah, S.T., S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2017/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)